

גירסה 1

שם משפחה _____

שם פרטי _____

מת"ז _____

תאריך הבחינה: 23/12/2025

לשכת עורכי הדין בישראל

בחינת הסמכה לעריכת דין

מועד דצמבר 2025

חלק ב' – דין דיוני

מתכונת מקוצרת

מטעמי נוחות בלבד ההוראות כאן ובתוך מחברת הבחינה מנוסחות בלשון זכר, והן מיועדות לגברים ונשים כאחד.

1. משך הבחינה: 100 דקות.
2. ענה על כל השאלות. השאלות מנוסחות בשיטת "המבחן האמריקאי". לכל שאלה ארבע תשובות, עליך לסמן את התשובה הנכונה ביותר.
3. לתשומת לבך, רק התשובה המסומנת ב-x בדף התשובות, והיא בלבד, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך לשאלה.
4. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה או ימצא עם טלפון נייד כהגדרתו בגוף ההוראות להוצאתו מחדר הבחינות או לפסילת הבחינה, וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעותי.
5. הנך נדרש להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.
6. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 14:10, יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.

ב ה צ ל ח ה !

הוראות והנחיות כלליות לנבחן בבחינת ההסמכה לעריכת דין

חלק ב' – דין דיוני

1. אין להימצא בבחינה עם משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראوتر מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. נבחן שייתפס עם ציוד כזה בבידוק לפני הבחינה או במהלכה לא יורשה להיבחן/להמשיך בבחינה וצפוי להליכים מינהליים, משמעתיים ואף להגשת תלונה במשטרה!
2. יש להניח את התיק האישי מתחת לשלחן בצדו הקדמי הפונה לשולחן האחראי על האולם/כיתה. **יש לוודא כי הטלפון הנייד נמצא כבוי בתוך התיק עד תום הבחינה.** נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. טלפון נייד - לרבות אוזניות בלוטות' או כל אוזניה אלקטרונית אחרת, כל אביזר ואמצעי אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא.
3. השימוש באטמי אוזניים מותר במהלך הבחינה. מובהר, כי אוזניות מחייבות אישור ספציפי מאת האחראי של הכיתה, והשימוש בהן יותר רק אם הן ללא כל אלקטרוניקה (אוזניות מטווח). בסמכות המשגיחים באולם לדרוש מהנבחן את הסרת האוזניות והוצאת אטמי אוזניים, לשם בדיקה שהנבחן אינו מסתיר באמצעותם אביזרים אסורים. לא תישמע טענה מאת הנבחן על הפרעת הדבר למהלך הבחינה.
4. תיאסר בחינה עם כובע המכסה את האוזניים או קפוצ'ון על הראש.
5. **נא להניח תעודה מזהה (ת"ז, רישיון נהיגה או דרכון בתוקף) על השולחן.**
6. הבחינה כוללת 20 שאלות, מסוג רב ברירה ("מבחן אמריקאי"). לאחר הפיכת הבחינה - ולפני תחילת הבחינה - כל נבחן יבדוק שיש לו באופן רץ 20 שאלות. אם חסר עמוד - נא להרים את היד.
7. משך הבחינה - 100 דקות - 12:30 עד לשעה 14:10.
8. **נבחנים שקיבלו אישור לתוספת זמן בהתאם לבקשתם והודעה על כך נשלחה אליהם באופן אישי, יסיימו בהתאם.**
הוראות לשימוש בדף התשובות:
 - א. **חובה לסמן את מספר הגרסה של המבחן שקיבלתם במקום המיועד לכך בדף התשובות. לא תתקבל טענה בדיעבד על סימון שגוי של מספר הגרסה על גבי דף התשובות!**
 - ב. על גבי דף התשובות יש לסמן X רק בעט כחול או שחור.
 - ג. **רק תשובה אחת** היא התשובה הנכונה לכל שאלה. יש לסמן את התשובה הנכונה **ביותר**. את התשובה יש לסמן ב-X במשבצת המתאימה לפי מספר השאלה.
 - ד. לכל שאלה 4 אלטרנטיבות בלבד - א, ב, ג, ד.
 - ה. רק התשובה המסומנת ב-X, **והיא בלבד**, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך.
 - ו. אי סימון של שום משבצת דינה כאי מתן תשובה, אף אם התשובה הנכונה נכתבה מימין למספר השאלה בדף התשובות.
 - ז. כאמור, המחשב קורא רק תשובה אחת לכל שאלה. אם סומנו ב-X שתי משבצות לאותה שאלה התשובה נפסלת, אפילו אם אחת משתיהן נכונה. בכל מקרה של רצון לשנות תשובה שנבחרה במהלך הבחינה יש למחוק את התשובה על ידי מילוי כל הריבוע בצבע ולסמן ב-X את התשובה החדשה. במקרה של חרטה ורצון לחזור לתשובה שהריבוע שלה מולא כולו יש לפנות לאחראי על האולם מטעם הלשכה (לא למשגיחים!).
 9. טופס התשובות נושא את פרטי הזיהוי שלכם. יש לוודא כי הפרטים על גבי טופס התשובות תואמים לפרטים האישיים שלכם ובכלל זה מספר תעודת הזהות.
 10. **אין להחזיק דפי טיוטה ולרשום רשימות כלשהן בזמן הבחינה.**

הינכם רשאים לרשום לעצמכם הערות בשאלון הבחינה בלבד, וכן לסמן לעצמכם בשאלון את התשובות שהשבתם לכל שאלה.

- 11. **יציאה לשירותים בזמן הבחינה תעשה רק לאחר קבלת היתר מהמפקחים באולם.**
- 12. **מסירת הבחינה**
 - א. נבחן שיסיים את הבחינה לפני שעת הסיום של הבחינה (14:10) או תוספת הזמן שאושרה לו, יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.

- ב. את שאלון הבחינה על הנבחן להשאיר על שולחנו, ואין להוציא מאולם הבחינה. את 3 שאלוני הבחינה יהיה הנבחן רשאי לקבל ולקחת עימו רק בסיום יום הבחינות לאחר השלמת בחינה מלאה, והחל מהשעה 17:45.
- ג. כל הזכויות על תוכן בחינת ההסמכה והשאלונים שמורות ללשכת עורכי הדין בלבד. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור או לעשות כל שימוש מסחרי אחר בתוכן הבחינות כולו או חלקו. לקיחת השאלון מותרת לשימוש אישי בלבד. כל שימוש לא מורשה בתוכן הבחינות מהווה הפרה של זכויות יוצרים אלה ועלול להביא לנקיטת הליכים משפטיים.
- ד. **בתום הבחינה**, בשעה 14:10 (או תוספת הזמן לנבחנים שאושרה להם), ישב כל נבחן במקומו, והמשגיח שזיהה אתכם יעבור בין השולחנות ויאסוף את טפסי התשובות.
- ה. נבחנים שעוזבים את אולם הבחינה בעוד אחרים נבחנים, מתבקשים לעשות זאת בשקט על-מנת שלא להפריע לנבחנים אשר ממשיכים את הבחינה.
13. **משמעת בזמן הבחינה**
- א. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה להוצאתו מחדר הבחינות, או לפסילת הבחינה וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעת.
- ב. העישון אסור בהחלט במהלך כל הבחינה, לרבות בזמן היציאה לשירותים.
- ג. **חל איסור מוחלט על החזקת טלפון נייד על הגוף או על השולחן בזמן הבחינה אף מבלי להשתמש בו וגם כאשר המכשיר כבוי**. טלפון נייד - לרבות כל אביזר אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא, משקפיים בעלי קישוריות כדוגמת משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראטר מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. טלפון נייד יונח כבוי בתוך תיקו של הנבחן. נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. **נבחן אשר ייתפס וברשותו טלפון נייד או ציוד אלקטרוני בעל יכולת קישוריות (בכלל זה, טלפון כבוי שיימצא עליו) - צפוי לפסילת בחינתו, לרבות בו במקום, לפי שיקול דעת האחראי במקום, והוא אף יוזמן לבירור משמעת ומינהלי ותתכן גם הגשת תלונה למשטרה**.
- ד. בכל שאלה-בקשה במהלך הבחינה יש להרים את היד ולהמתין לנציג הלשכה שייגש אליכם, וינסה לפתור כל בעיה במקום.
- ה. הנכם נדרשים להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.
14. הוראות כלליות בדבר פרסום תוצאות, עררים על תוצאת הבחינה, הודעות ופרסומים שונים והבהרות נוספות, מפורסמות באתר הלשכה וניתן להתעדכן באמצעותו באופן שוטף. בשל מספר הרב של הנבחנים, להשתדל לפנות רק במקרים חריגים למזכירות הלשכה.
15. כאמור ובהתאם להנחיות וללו"ז בחוזר שנשלח אליכם, ציונים והודעות מיוחדות ישלחו אליכם באמצעות SMS וניתן להתעדכן גם באזור האישי שלכם באתר הלשכה.

ב ה צ ל ח ה !

1. נגד יצחק מתנהל תיק הוצאה לפועל יחיד בגין חוב כספי ליוסף. בעת שנפתח תיק ההוצאה לפועל עמד החוב בו על סך 150,000 ש"ח. במסגרת התיק הוצא נגד יצחק צו עיכוב יציאה מן הארץ. יצחק אינו מתכחש לחובו ואף שילם חלק מן החוב, וכעת יתרת החוב לתשלום עומדת על 39,900 ש"ח. יצחק מעוניין לצאת מן הארץ ושואל אם ניתן לבטל את צו עיכוב היציאה.

מה הדין?

- א. כל חוב יכול לשמש בסיס להוצאת צו עיכוב נגד חייב, והדרך היחידה לבטלו היא תשלום מלוא סכום החוב וסגירת התיק.
- ב. לפי חוק ההוצאה לפועל, בכל תיק שנפתח בגין חוב העולה על 50,000 ש"ח, לזוכה זכות לבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ. מאחר שסכום החוב בפתיחת התיק עלה על 50,000 ש"ח, אין לרשם סמכות לבטל את הצו.
- ג. מרגע שהחוב פחת מ- 50,000 ש"ח עומדת לחייב, ככלל, זכות שצו עיכוב היציאה יבוטל.
- ד. אם החוב פחת מ- 40,000 ש"ח עומדת לחייב, ככלל, זכות שצו עיכוב היציאה יבוטל.

2. החברה היזמית "בית וגינה" הגישה תביעה נגד דיירי הבניין ברחוב ציפורי 21 אשר לטענתה ביטלו הסכם לביצוע תמ"א 38 שלא כדין. במסגרת התביעה הציע בית המשפט שהצדדים יפנו לגישור לעו"ד אהרוני, והצדדים הסכימו. הליך הגישור נכשל, והחברה היזמית מעוניינת למנות את המגשר עו"ד אהרוני לבורר בסכסוך.

מה הדין?

- א. משנתמנה עו"ד אהרוני למגשר הוא לא יכול לדון בעניין כבורר.
- ב. עו"ד אהרוני יכול לדון בעניין כבורר בכפוף להסכמת דיירי הבניין.
- ג. עו"ד אהרוני יכול לדון בעניין כבורר גם ללא הסכמת דיירי הבניין.
- ד. עו"ד אהרוני יכול לדון בעניין כבורר בכפוף להסכמת בית המשפט גם ללא הסכמת דיירי הבניין.

3. איזה מבין ההיגדים הבאים מבטא נכונה דין החל בעניין חובת ייצוג נאשם על ידי סנגור?

- א. לא ניתן לדון אדם בפלילים ללא ייצוג.
- ב. ניתן לדון אדם בפלילים ללא ייצוג עורך דין, אך ללא ייצוג לא ניתן אף פעם להטיל עליו עונש מאסר.
- ג. ניתן להטיל עונש מאסר על תנאי על נאשם לא מיוצג, אך ללא ייצוג לא ניתן אף פעם להטיל עליו עונש מאסר בפועל.
- ד. ניתן להטיל עונש מאסר בפועל על נאשם לא מיוצג אם בית המשפט התיר הפסקת ייצוג וראה שאין תועלת במינוי סנגור אחר.

4. ד"ר פרץ הוא מרצה בכיר באוניברסיטה. יובל השתתף בקורס של ד"ר פרץ, ולאחר שסיים אותו החל להעביר קורס משלו באוניברסיטה, אשר על פי טענת ד"ר פרץ מבוסס על חומריו. בעקבות זאת מבקש ד"ר פרץ להגיש תביעה נגד יובל בטענה כי זה האחרון נטל ממנו את קניינו הרוחני וכעת הוא עושה בו שימוש מסחרי. במסגרת תביעתו ביקש ד"ר פרץ פיצוי כספי ללא הוכחת נזק בסך של 100,000 ש"ח, וכן צו מניעה אשר ימנע את המשך ההפרה על ידי יובל. שווי כל הסעדים הנתבעים מוערך על ידי ד"ר פרץ בסך של 500,000 ש"ח.

למי הסמכות לדון בתביעתו של ד"ר פרץ?

- א. לבית המשפט המחוזי.
- ב. לבית משפט השלום.
- ג. לבית משפט השלום בתביעת הסעד הכספי, ולבית המשפט המחוזי בתביעת צו המניעה.
- ד. למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי.

5. מהו הדין לעניין הרשעה בערכאת הערעור בעבירה שונה מזו שהרשיעה הערכאה הדיונית?

- א. ניתן להרשיע בעבירה שונה רק כאשר מדובר בעבירה קלה יותר מזו שהרשיעה הערכאה הדיונית.
- ב. ניתן להרשיע בעבירה שונה רק כאשר הוגש כתב אישום חדש לערכאת הערעור.
- ג. ניתן להרשיע בעבירה שונה ואף חמורה יותר מזו שהרשיעה הערכאה הדיונית אף אם לא הוגש ערעור מטעם המאשימה, כל עוד יש בסיס בחומר הראיות.
- ד. לא ניתן להרשיע בעבירה שונה ללא שהוגש ערעור מטעם המאשימה או כתב אישום חדש לערכאת הערעור.

6. עורך דין חסון מייצג נאשמת בתיק פלילי רב-היקף שנוסף לו כתב אישום חדש אשר אוחד עם התיק הפלילי. הנאשמת לא יפתה את כוחו של עו"ד חסון במפורש לייצגה בתיק המאוחד, ולא שילמה לו תמורה עבור עבודתו הנוספת בתיק שגדל בהיקפו.

מה הדין?

- א. על עו"ד חסון לייצג את הנאשמת רק באישום המקורי, ואינו רשאי לייצגה באישום הנוסף.
- ב. על עו"ד חסון לבקש אישור חריג מבית המשפט להמשיך לייצג את הנאשמת בתיק המאוחד.
- ג. עו"ד חסון ימשיך לייצג את הנאשמת בתיק המאוחד, אך רשאי לבקש שחרור מייצוג מבית המשפט.
- ד. עו"ד חסון רשאי להחליט שלא לייצג את הנאשמת בתיק המאוחד, אלא רק באישום המקורי.

7. במסגרת תביעה שהגישה לימור נגד נטלי קבע השופט כי יוגשו סיכומים בכתב. לימור לא הגישה את הסיכומים למרות ארכות שנתן לה בית המשפט.

מה הדין?

- א. על בית המשפט לקבוע מועד לשמיעת הסיכומים בעל פה בתוך 30 יום מהיום שהיה על לימור להגיש סיכומים בכתב.
- ב. בית המשפט ימחק את כתב התביעה, או ידחה את התביעה מטעמים מיוחדים.
- ג. בית המשפט יכריע בתביעה על סמך סיכומיה של נטלי בלבד.
- ד. בית המשפט מחויב לדחות את התביעה.

8. בית הדין המשמעתי הארצי דחה את ערעור הקובל וזיכה את עו"ד מירב מאשמה של פעולה בניגוד עניינים בעניין של לקוחותיה. היועץ המשפטי לממשלה, שלא היה צד להליכים עד כה, מעוניין להגיש ערעור על פסק הדין.

מה הדין?

- א. היועץ המשפטי לממשלה אינו יכול לעשות דבר, שכן לא היה צד להליכים עד כה.
- ב. היועץ המשפטי לממשלה רשאי להגיש ערעור בזכות בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין לבית המשפט המחוזי בירושלים.
- ג. היועץ המשפטי לממשלה רשאי להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין לבית המשפט המחוזי בירושלים.
- ד. היועץ המשפטי לממשלה רשאי להגיש ערעור בזכות בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין לבית המשפט המחוזי בירושלים.

9. חברה א' בע"מ הגישה תביעה בסך 1,000,000 ש"ח נגד חברה ב' בע"מ. לאחר שהתיק נקבע להוכחות, הגישה חברה ב' בקשה לבית המשפט לחייב את חברה א' להפקיד ערובה להוצאותיה אם התביעה תידחה.

מה הדין?

- א. ברירת המחדל היא שיש לחייב את חברה א' בהפקדת ערובה, אך מאחר שהבקשה לא הוגשה לפני קדם המשפט הראשון לא ניתן להיעתר לבקשה.
- ב. מאחר שמדובר בתביעה בין שתי חברות בע"מ, אין מקום לחיוב הפקדת ערובה להוצאות.
- ג. ברירת המחדל היא שיש לחייב את חברה א' בהפקדת ערובה. אף שהבקשה לא הוגשה לפני קדם המשפט הראשון ניתן להיעתר לבקשה, זולת אם סבר בית המשפט שהנסיבות לא מצדיקות זאת והחברה הוכיחה שיש ביכולתה לשלם את ההוצאות.
- ד. ברירת המחדל היא שיש לחייב את חברה א' בהפקדת ערובה. אף שהבקשה לא הוגשה לפני קדם המשפט הראשון ניתן להיעתר לבקשה, זולת אם סבר בית המשפט שהנסיבות לא מצדיקות זאת או שהחברה הוכיחה שיש ביכולתה לשלם את ההוצאות.

10. לאחר שהוגש כתב הגנה סבר התובע שכתב ההגנה אינו מגלה כלל הגנה מפני התביעה שהגיש לבית משפט השלום, והגיש בקשה לבית המשפט לתת פסק דין המקבל את התביעה כבר בקדם המשפט. בית המשפט דחה את הבקשה וקבע שאין מקום ליתן פסק דין לפני שמיעת הראיות. התובע מעוניין לתקוף משפטית החלטה זו מיד.

מה הדין?

- א. על התובע להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה לבית המשפט המחוזי.
- ב. מאחר שמדובר בהחלטה המונעת פסק דין, לתובע זכות לערער עליה לבית המשפט המחוזי.
- ג. מדובר בהחלטה שלא תינתן בגינה רשות ערעור, ולכן התובע אינו יכול לתקוף אותה משפטית מיד.
- ד. מפני שמדובר בהחלטה שאם תשתנה תביא לחיסכון ניכר בזמן שיפוטי ותחסוך דיון ארוך ויקר, אפשר להגיש בגינה בקשת רשות ערעור מיד.

11. יוסי הגיש תביעה נגד חברת "עבודות בנייה" בשל נזקים שנגרמו לו כשהחברה שיפצה את ביתו. התביעה הוגשה על סכום של 250,000 ש"ח. לאחר הגשת התביעה גילה יוסי כי לא הביא בחשבון בסכום התביעה את עלות תיקוני הצנרת שביצע בעצמו, וכן טעה בתיאור פרטי התשלום לחברה. יוסי הגיש בקשה לתקן את כתב התביעה.

מה הדין?

- א. בית המשפט רשאי להורות על תיקון כתב התביעה עד שלב קדם המשפט, כתב תביעה מתוקן יוגש בתוך 20 יום. עם הגשת כתב תביעה מתוקן בעל הדין שכנגד רשאי אף הוא לתקן את כתב טענותיו ללא צורך באישור בית המשפט.
- ב. בית המשפט רשאי בכל עת להורות על תיקון כתב התביעה, כתב תביעה מתוקן יוגש בתוך 20 יום. עם הגשת כתב תביעה מתוקן יורה בית המשפט אם בעל הדין שכנגד רשאי לתקן את כתב טענותיו ואת התנאים לכך.
- ג. בית המשפט רשאי בכל עת להורות על תיקון כתב התביעה, כתב תביעה מתוקן יוגש בתוך 30 יום. עם הגשת כתב תביעה מתוקן בעל הדין שכנגד רשאי אף הוא לתקן את כתב טענותיו ללא צורך באישור בית המשפט.
- ד. בית המשפט רשאי להורות על תיקון כתב התביעה עד שלב קדם המשפט, כתב תביעה מתוקן יוגש בתוך 30 יום. עם הגשת כתב תביעה מתוקן יורה בית המשפט אם בעל הדין שכנגד רשאי לתקן את כתב טענותיו ואת התנאים לכך.

12. בתום דיון בבית המשפט המחוזי ניתן פסק דין אשר מחייב את הנתבע בתשלום פיצוי כספי גבוה. הנתבע מעוניין לערער על פסק הדין בזכות לבית המשפט העליון. לאחר מתן פסק הדין פנה הנתבע לבית המשפט המחוזי בבקשה לעיכוב ביצוע התשלום, אך בקשתו נדחתה. הנתבע הגיש ערעור לבית המשפט העליון, וכעת הוא מעוניין לחדש את בקשתו לעיכוב ביצוע בפני ערכאת הערעור.

כיצד על הנתבע לפעול כעת?

- א. להגיש בקשה מקורית וחדשה לעיכוב ביצוע ישירות לבית המשפט העליון.
 - ב. מדובר בהחלטה מסוג ההחלטות שלא ניתן להגיש בגינן בקשת רשות ערעור.
 - ג. להגיש בקשה לעיון חוזר לבית המשפט המחוזי.
 - ד. להגיש לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי.
-

13. חיים כרת הסכם עם חברת "בונים בע"מ" לבניית ביתו בבאר שבע. ההסכם כלל תניית שיפוט בלעדית שלפיה כל תביעה תוגש רק בבית משפט בתל אביב. חיים גילה ליקויים חמורים בבנייה והחליט להגיש תביעה נגד "בונים בע"מ", נגד קבלן המשנה חברת "הכל בבטון בע"מ" מבאר שבע, ונגד שולמית, אדריכלית הפרויקט, שגרה בחיפה. חיים הגיש את התביעה לבית המשפט בבאר שבע, בטענה שבמצב של ריבוי נתבעים הוא רשאי לתבוע את כל הנתבעים במקום מגוריו או עסקו של אחד מהם. "בונים בע"מ" טוענת כי יש להעביר את התביעה נגדה לתל אביב בהתאם לתניית השיפוט.

מה הדין?

- א. לא קיימת לבית המשפט בבאר שבע סמכות לדון בתביעה נגד "בונים בע"מ". תניית השיפוט הבלעדית בין הצדדים גוברת על כללי הסמכות המקומית הרגילים גם במצב של ריבוי נתבעים.
- ב. קיימת לבית המשפט בבאר שבע סמכות לדון גם בתביעה נגד "בונים בע"מ". במצב של ריבוי נתבעים נסוגה תניית השיפוט הבלעדית מפני הזכות לתבוע את כל הנתבעים בבית משפט שנתונה לו הסמכות בעניינו של אחד מהם, כדי לאפשר את ריכוז הדיון בתביעה בבית משפט אחד.
- ג. קיימת לבית המשפט בבאר שבע סמכות לדון בתביעה נגד "בונים בע"מ". תניית שיפוט בלעדית בחוזה בנייה נחשבת תמיד לתניה מקפחת בחוזה אחיד, ולכן היא בטלה והתביעה תוגש לפי הכללים הרגילים.
- ד. התביעה נגד "בונים בע"מ" תועבר לתל אביב לפי התניה, וכך גם התביעות נגד קבלן המשנה והאדריכלית יועברו לתל אביב בעקבותיה על ידי בית המשפט בבאר שבע, כדי לאפשר את ריכוז הדיון בתביעה בבית משפט אחד.

14. לאחר ניהול הליך משפטי בבית משפט במשך 3 שנים, טען הנתבע כי לבית המשפט אין סמכות עניינית לדון בתביעה נגדו, אף שידע על כך בשלב מוקדם יותר של ההליך. הנתבע מעוניין להעלות טענה זו בשלב הסיכומים.

מה הדין?

- א. הנתבע אינו רשאי להעלות את טענת היעדר הסמכות בשלב זה של ההליך, שכן חלף המועד לכך לפי התקנות.
- ב. הנתבע רשאי פורמלית להעלות את טענת היעדר הסמכות בכל שלב, אך בית המשפט עשוי לדחות את הטענה בשל חוסר תום לב מצד הנתבע.
- ג. הנתבע רשאי להעלות את טענת היעדר הסמכות בכל שלב, ובית המשפט חייב לקבל אותה, שכן סמכות עניינית היא קוגנטית ואינה ניתנת לריפוי.
- ד. הנתבע רשאי להעלות את הטענה רק אם הנזק שנגרם לו הוא בלתי הפיך.

15. איזה מן ההיגדים הבאים נכון בנוגע לפסק דין של בית המשפט מכוח סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984?

- א. מאחר שמדובר בפסק דין של פשרה, התוצאה אינה יכולה להיות קבלה או דחייה מוחלטת של התביעה.
- ב. בפסק דין מסוג זה משוחרר בית המשפט מכבלי הדין הדיוני והמהותי.
- ג. מאחר שהצדדים הסכימו מראש לכך שבית המשפט ייתן פסק דין בדרך זו, הערעור עליו הוא ברשות בלבד.
- ד. פסק דין מסוג זה חייב להיות מנומק.

16. בית המשפט המחוזי חיפה סירב לבקשת המדינה לתת צו חוסם המונע מיהושע להגיש תביעות מסוג מסוים. המדינה ערערה על פסק הדין, ובית המשפט העליון קיבל את הערעור ונתן צו חוסם כמבוקש. יהושע המשיך להגיש לבית משפט השלום בעכו תביעות מהסוג שנאסר עליו, והמדינה מבקשת להגיש נגדו הליך של ביזיון בית המשפט.

לאיזו ערכאה עליה להגיש את ההליך?

- א. לבית המשפט העליון שנתן את הצו החוסם.
- ב. לבית המשפט המחוזי חיפה אף שדחה את הבקשה למתן צו חוסם.
- ג. לבית משפט השלום בעכו.
- ד. לכל בית משפט שלום שיש לו סמכות מקומית לדון בתביעות שהגיש יהושע.

17. במהלך ביצוע חיפוש כדין במשרדו של חשוד נתפס כונן מחשבו האישי ובו תכתובות דואר אלקטרוני בהיקף ניכר. עורך דינו של החשוד העלה טענת חיסיון כללית ביחס לכל התכתובות החל ממועד מסוים ואילך, בלי לפרט את מקור החיסיון ואת ההצדקה להחלתו על כל שדר דוא"ל קונקרטי. הסנגור דרש שהמשטרה לא תעיין בתוכן התכתובות.

מה הדין?

- א. על הטוען לחיסיון מוטל הנטל להצביע על מקור החיסיון הנטען ועל עילה לכאורית המצביעה על כך שאכן חל חיסיון על אותו שדר דוא"ל ספציפי.
- ב. על הטוען לחיסיון להציג לגבי כל שדר דוא"ל "ראשית ראיה" לתחולתו של החיסיון הנטען.
- ג. חיסיון עו"ד-לקוח כלל אינו חל על מה שנתפס במשרדו של החשוד, אלא רק על מה שנתפס אצל עורך הדין.
- ד. די בהעלאת טענת חיסיון, אף בעלמא, כדי לחייב את רשויות התביעה לפנות לבית המשפט לקבלת היתר לעיין בתוכן התכתובות.

18. בין 3 אחים (דני, רמי וגילה) יורשים התגלעה מחלוקת בנוגע לדירה בראשון לציון, שאותה הורישה להם בצוואתה אימם המנוחה שהתגוררה ונפטרה לפני שנה בתל אביב. דני מתגורר ברעננה, רמי מתגורר בירושלים וגילה מתגוררת בחיפה. דני ורמי מעוניינים להגיש תביעה נגד אחותם גילה בנוגע לחלקה בדירה, ואולם מתלבטים לאיזה בית משפט יש להגיש את התביעה.

מה הדין?

- א. על דני ורמי להגיש את התביעה לבית משפט לענייני משפחה בראשון לציון, היות שהדירה מצויה בראשון לציון.
- ב. על דני ורמי להגיש את התביעה לבית משפט לענייני משפחה בחיפה, היות שמקום מגוריה של גילה הוא חיפה.
- ג. על דני ורמי להגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי בחיפה, היות שקיימת מחלוקת בנוגע לבעלותה של גילה בדירה.
- ד. על דני ורמי להגיש את התביעה לבית משפט לענייני משפחה בתל אביב, היות שמקום מושבה ופטירתה של המנוחה היה בתל אביב.

19. בין שתי חברות נחתם בשנת 2024 הסכם שכירות, ולפיו תמורת שכירת השטח תשלם השוכרת למשכירה דמי שכירות חודשיים בגובה של 100,000 ש"ח. לטובת הבטחת תשלום דמי השכירות מסרה השוכרת למשכירה ערבות בנקאית אוטונומית בגובה של 300,000 ש"ח להבטחת תשלום 3 חודשי שכירות. בחודש ינואר 2025 נכנסה השוכרת להליכי חדלות פירעון, וניתן לבקשתה צו לעיכוב הליכים, שלפיו, בין היתר, לא ימומשו נגדה בטוחות שמסרה. בשל חוב שכירות מוכח בגובה של 5 חודשי שכירות, עתרה המשכירה לבית המשפט לחדלות פירעון בבקשה להתיר לה לממש את הערבות הבנקאית. השוכרת מתנגדת בטענה שלא ניתן לממש ערבות בנקאית בהליכי חדלות פירעון וכי קיימת מחלוקת חוזית בין הצדדים.

מה הדין?

- א. בית המשפט ידחה את הבקשה למימוש ערבות בנקאית היות שלא ניתן לממשה כאשר מדובר בחברה שמצויה בהליכי חדלות פירעון.
- ב. ניתן לממש ערבות בנקאית אוטונומית כאשר מדובר בחברה המצויה בהליכי חדלות פירעון, ואולם יש להמתין עד לאחר שיפוג צו עיכוב ההליכים, ולפיכך בית המשפט ידחה את הבקשה.
- ג. בית המשפט ייעתר לבקשה היות שאין בהליכי חדלות פירעון בכלל, ובצו לעיכוב הליכים בפרט, כדי לפגוע במעמדה האוטונומי של הערבות הבנקאית, גם כאשר השוכרת מעלה טענות בדבר מחלוקת חוזית.
- ד. ניתן לממש ערבות בנקאית אוטונומית כאשר מדובר בחברה המצויה בהליכי חדלות פירעון וקיים צו לעיכוב הליכים, ואולם בית המשפט ידחה את הבקשה היות שלטענת השוכרת קיימת מחלוקת חוזית.

20. יוסף נחקר בחשד לביצוע עבירות מסוג פשע שאין להן קשר לבני משפחתו. יוסף אינו במעצר. פרקליטות מחוז דרום העבירה ליוסף הודעה בדבר שקילת הגשת כתב אישום נגדו. בהודעה פורטו העבירות שבכוונת המדינה לייחס לו, תוך תיאור תמציתי של עיקרי החשדות והעובדות הרלוונטיות לביסוסם. כן צוין כי הוא רשאי לפנות בבקשה מנומקת להימנע מהגשת כתב האישום בתוך 30 יום וכי הוא רשאי לעיין בליבת חומרי החקירה. סנגורו של יוסף סבור שחובה על הפרקליטות לתת ליוסף טיוטה של כתב האישום נגדו כדי שיוכל למצות את זכותו לשימוע טרם הגשת כתב האישום.

מה הדין?

- א. חובה על הפרקליטות למסור ליוסף טיוטה של כתב האישום ותיאור מלא של החשדות והראיות לביסוסם.
- ב. אין חובה על הפרקליטות למסור טיוטה של כתב האישום, אך עליה לתת ליוסף תיאור מלא של החשדות והראיות לביסוסם.
- ג. אין חובה על הפרקליטות למסור ליוסף טיוטה של כתב האישום. די במשלוח פירוט של עיקרי העובדות וסעיפי העבירות שבגינם נשקל להגיש כתב אישום, בצירוף מתן עיקר חומר החקירה.
- ד. הודעתה של הפרקליטות ניתנה לפנים משורת הדין, ואין כל בסיס לטענת הסנגור בנידון.